

案件概要

【契約案件名】

令和5年度改修案件に係る次期労働基準行政システムへの取込開発等業務一式（令和5年度開始）に係る随意契約

【概要】

以下4案件について、株式会社エヌ・ティ・ティ・データと随意契約を実施するもの。

1 R5年度改修案件の取込開発

次期システム開発業務と並行して法令改正等に対応するため、ハードウェア等の更改前の労働基準行政システム（以下「現行システム」という。）への改修を令和5年度に実施する必要がある。ハードウェア等の更改後の労働基準行政システム（以下「次期システム」という。）と現行システムのプログラム及び設計書類（以下「資材」という。）の整合性を確保するため、次期システムの稼働（令和7年1月）までに、現行システムの資材に施した改修を次期システムの資材へ反映させる改修（以下「取込開発」という。）を行うものである。

2 電子決裁システムの構築（労働基準行政システム側インターフェースの開発）

平成30年7月20日デジタル・ガバメント閣僚会議決定「電子決裁加速化方針」において、業務運営上の様々な工夫によって電子決裁とすることができるものは速やかに電子決裁とすることが基本とされ、労働基準行政システムについては「平成31年度までに、なるべく早期に業務プロセスの見直しと電子化に向けた具体的な検討を行う」とされた。

これを踏まえた厚生労働省デジタル・ガバメント中長期計画（2020年3月27日改定）において、監督復命書、安全衛生指導復命書、申告処理台帳、未払賃金立替払に係る認定・確認、最低賃金の減額の特例許可の6つの業務について、次期労働基準行政システムの更改時までに電子決裁を利用できるようシステム改修を行うとされたことから、所要の次期システムの資材に対して改修を実施するものである。

3 労働者死傷病報告の電子化に係る改修

労働者死傷病報告について、紙媒体及び電子申請による労働基準監督署への提出が可能であるが、デジタル化による事業者の負担軽減及び詳細な災害の分析の観点から、労働者死傷病報告の様式改正を令和7年1月施行で行う予定であり、労働者死傷病報告の項目の改正のための改修を実施するものである。

4 労働者死傷病報告等の電子申請に係る改修

各種届出のe-Gov電子申請の手続き終了の確認画面から、受付印のついた副本のダウンロードを可能とするための改修を実施するものである。

随意契約理由書

1 契約案件名

令和５年度改修案件に係る次期労働基準行政システムへの取込開発等業務一式
(令和５年度開始)に係る随意契約

2 契約の必要性

現行の労働基準行政システム（以下「現行システム」という。）については、令和７年１月にハードウェア及びソフトウェア（以下「ハードウェア等」という。）の更改を予定しており、次期労働基準行政システム（以下「次期システム」という。）のアプリケーション開発のため、令和４年４月１日付で「労働基準行政システムの次期ハードウェア等の更改に係るアプリケーション設計・開発業務一式」（以下「次期システム開発業務」という。）を株式会社エヌ・ティ・ティ・データと契約を締結し、開発を実施しているところ。

今般、新たに次の案件について、次期システムにおいて稼働させる必要があるため、契約を行うものである。

(１) 現行システムにおける令和５年度改修案件

現行システムにおいては、令和５年度に法令改正等に対応するための改修を行う予定としており、現行システムにおけるプログラム及び設計書類（以下「資材」という。）に実施する同様の改修を次期システムの資材（現在開発中）へ反映させる改修（以下「取込開発」という。）を行うもの。

(２) 次期システムの稼働開始と同時に稼働させる改修案件

①電子決裁システムの構築に係る労働基準行政システム側インターフェースの改修、及び②法令改正等案件（労働者死傷病報告の電子に係る改修、労働者死傷病報告等の電子申請に係る改修）については、法令等の施行日等を踏まえ次期システムの稼働開始と同時に稼働させるため、次期システムの資材（現在開発中）に改修を行うもの。

3 随意契約とする理由

次期システム開発業務については、令和７年１月のハードウェア等の更改に向け、令和５年９月までに設計開発を行い、同年１０月からの各種試験を経て「資材」を確定させ、令和６年１０月から受入試験を実施する予定である。

上記２に掲げる案件については、いずれも法令等に施行日が定められるなど令和７年１月に稼働させる必要があるが、開発に使用する「資材」の他者への提供が令和６年１０月以降しかできないことから、その後、短期間で設計開発等を行い、令和７年１月に稼働させることは不可能な状況である。（別添参照）

また、次期システムの資材の作成は、次期ハードウェアの種類に合わせた対応や開発フレームワークの汎用的な製品への転換など全てのアプリケーションに対応した作業であり、令和7年1月に稼働させるためには、次期システム開発業務請負業者において、次期システムに対応するための資材の作成と改修案件の設計等の作業を一体的に行うことが不可欠であり、唯一の方法である。（工程管理等支援者も同様の意見である。）そのため、資材を分離して進めることもできないものである。

したがって、本件は、会計法第29条の3第4項に規定する「契約の性質又は目的が競争を許さない場合、緊急の必要により競争に付することができない場合及び競争に付することが不利と認められる場合」に該当することから、株式会社エヌ・ティ・ティ・データと随意契約を行うこととしたい。なお、上記2に掲げる案件は、次期システム開発業務で目的としていた開発内容（フレームワーク刷新、クラウド移行等のハードウェア更改）とは目的が異なる案件（法令改正等への対応）となるため、変更契約ではなく随意契約とすることが適当と判断した。

また、デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン実践ガイドブック（2022年（令和4年）4月20日デジタル庁）の第3編第6章調達 Step2 調達の事前準備 1「調達の単位・計画を確認する」のE「契約方式を検討する」における事例 6-4において、本調達はNo. 7「先行開発中の内部システムとの同時連携の前提」の区分となりパターン2に該当する。

令和5年度改修案件に係る次期労働基準行政システムの取込開発等

